

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1197/2534

บริษัท เจเนอรัล เคมิเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

นาย อร่าม สุทธะพินทุ กับพวก

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 123

เมื่อมีการยื่นข้อเรียกร้องและมีการเจรจาตกลงกันแล้ว ไม่ว่าผลการเจรจาจะตกลงกันเป็นประการใด คู่กรณีทั้งสองฝ่ายย่อมจะต้องถือปฏิบัติไปตามที่ได้ตกลงกัน การที่โจทก์เลิกจ้าง อ. กับพวกลูกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น ยังมีผลใช้บังคับ ย่อมเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างผู้ร้องเพราะผู้ร้องฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จึงไม่ใช่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามคำสั่งที่ 11/2533 ของจำเลย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างผู้ร้องในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับเพราะผู้ร้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเรียกร้องไม่ใช่เพราะมีความจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างโจทก์กับสหภาพแรงงานในข้อสุดท้ายระบุไว้ว่า สภาพการจ้างอื่นที่มิได้มีการเปลี่ยนแปลงให้คงไว้ตามเดิมซึ่งตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ตกลงกันไม่ได้ระบุถึงการเลิกจ้างไว้ด้วย การเลิกจ้างจึงต้องบังคับตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ อันถือว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มิได้เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้อง ไม่ต้องอยู่ในความหมายของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 การที่โจทก์เลิกจ้างนางสาวอรุณี กับพวกจึงไม่เป็นการเลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ เห็นว่า เมื่อมีการยื่นข้อเรียกร้องและมีการเจรจาตกลงกันแล้ว ไม่ว่าผลการเจรจาจะตกลงกันเป็นประการใด ทั้งสองฝ่ายก็ย่อมต้องถือปฏิบัติไปตามที่ได้ตกลงกัน อันเป็นผลจากการเจรจาตามข้อเรียกร้อง เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างยังมีผลใช้บังคับ การที่โจทก์เลิกจ้างนางสาวอรุณี กับพวก จึงเป็นการเลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ